

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES
FORESTIERES, DE LA PROTECTION COTIERE ET DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE**

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

TOGO GREEN FUND (TGF)
DIRECTION GENERALE

STATUTS DU PERSONNEL DU TOGO GREEN FUND (TGF)

PREAMBULE

Dans le cadre du renforcement de la gouvernance environnementale et climatique au Togo, le TOGO GREEN FUND (TGF) a été créé par le décret n° _____/PC fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de TOGO GREEN FUND.

Aux termes de l'article 3 dudit décret, le TGF constitue le guichet unique national de mobilisation, de centralisation, de gestion et d'allocation des ressources destinées notamment au financement des actions en faveur de la protection de l'environnement et du climat.

Le TGF est un établissement public administratif (EPA), doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Pour son fonctionnement, le TGF regroupe des agents fonctionnaires détachés ou mis à disposition et un personnel contractuel recruté directement par l'institution.

En vue de réaliser de manière efficiente les attributions qui lui sont assignées et d'atteindre ses objectifs, il s'avère nécessaire de doter le TGF d'un référentiel juridique permettant de gérer les ressources humaines dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de travail au Togo, ainsi que de la Charte éthique et déontologique du TGF.

Les présents statuts ont pour objectif de répondre à cette préoccupation et de permettre aux ressources humaines de l'institution de réaliser les objectifs qui ont sous-tendu la création du TOGO GREEN FUND par les autorités gouvernementales.

Les présents statuts comportent six (6) titres subdivisés en quinze (15) chapitres ainsi qu'il suit :

- titre I : dispositions générales ;
- titre II : recrutement et déroulement de carrière ;
- titre III : conditions de travail ;
- titre IV : représentation du personnel et relations professionnelles ;
- titre V : durée et révision des statuts ;
- titre VI : dispositions diverses et finales.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU TOGO GREEN FUND

Vu la Constitution du 6 mai 2024 ;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement, ensemble ses modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la Fonction publique togolaise ;

Vu la loi n° 2021-012 du 18 juin 2021 portant code du travail ;

Vu la loi n° 2025-006 du 14 avril 2025 portant lutte contre les changements climatiques ;

Vu la loi n° 2026-007 du 24 mars 2026 modifiant et complétant la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ;

Vu le décret n° _____/PC du _____ fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de TOGO GREEN FUND (TGF) ;

Vu l'arrêté n° _____/MERFPCCC/CAB/SG portant définition des attributions des structures de gouvernance de TOGO GREEN FUND (TGF) ;

Vu la Charte éthique et déontologique du TGF, adoptée par délibération du Conseil d'administration en application de l'article 7 du décret constitutif ;

Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration du TGF ;

Vu la convention collective interprofessionnelle du Togo ;

Sur proposition du Directeur général du TGF,

APPROUVE ET ADOPTE LES STATUTS DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER — DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER :DES DEFINITIONS

Article premier:

Dans les présents statuts, les termes et expressions ci-après ont la signification suivante :

- Agent recruté par le TOGO GREEN FUND (TGF) : toute personne retenue à l'issue de la procédure de recrutement en vigueur, ayant effectué avec succès sa période d'essai et engagée au TGF dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ;
- Contrat à durée déterminée : contrat de travail dont la durée est précisée à l'avance ou dont le terme est subordonné à la survenance d'un événement futur et certain indiqué avec précision, dont la date n'est pas exactement connue à l'avance ;
- Contrat à durée indéterminée : contrat conclu pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale du TGF et qui peut prendre fin par la volonté de l'une des parties dans le respect des dispositions du Code du travail ;

- Contrat de projet, de mission ou d'opération : contrat de travail à durée déterminée conclu par écrit pour l'exécution ou la réalisation d'un ouvrage déterminé, d'un projet, d'un chantier, d'une mission ou d'une opération dont la durée peut ne pas être préalablement évaluée ou connue avec précision au moment de sa conclusion ;
- Période d'essai : période probatoire au cours de laquelle le TGF évalue les aptitudes professionnelles et comportementales de l'agent et ce dernier apprécie les conditions de travail offertes ;
- Contractuel : toute personne dont la situation administrative est régie par un contrat de travail, accepté et signé par elle, la liant au TGF ;
- Fonctionnaire : toute personne placée à l'égard de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire, nommée et titularisée dans un grade de la hiérarchie des emplois publics, ayant vocation, par application des règles d'avancement, à occuper des emplois publics permanents. Le fonctionnaire peut faire l'objet de détachement ou de mise à disposition auprès du TGF conformément à la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise ;
- Détachement : position du fonctionnaire placé, en application de la loi n° 2013-002, hors de son corps d'origine tout en continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ;
- Mise à disposition : position du fonctionnaire qui, tout en demeurant dans son corps d'origine et étant réputé occuper son emploi, effectue son service dans une administration autre que la sienne, en application de la loi n° 2013-002 ;
- Promotion : changement de situation dont bénéficie un agent par sa nomination et son affectation à un poste vacant ou nouvellement créé, de classification supérieure, ou par accession à un grade supérieur ;
- Avancement : changement d'échelon, de classe ou de grade qui a lieu de façon continue et à date fixe d'échelon à échelon ou de classe à classe ;
- Recrutement : processus consistant à identifier, sélectionner puis engager de nouveaux collaborateurs au sein du TGF, dans le respect des principes de transparence, d'égalité d'accès et de mérite ;
- Période de stage : période de mise en situation professionnelle au cours de laquelle le stagiaire acquiert des compétences professionnelles mettant en œuvre les acquis de sa formation, en vue de l'obtention d'un diplôme, d'une certification ou d'un recrutement ;
- Affectation : décision par laquelle le Directeur général désigne le poste, le service et, le cas échéant, le lieu de travail d'un agent ;
- Mutation : changement d'emploi décidé par la Direction générale pour nécessité de service, pouvant conférer à l'agent concerné un emploi de même rang, supérieur ou inférieur ;
- Intérim : position d'un agent remplaçant provisoirement un autre agent. L'agent intérimaire expédie les affaires courantes de l'emploi qu'il occupe temporairement ;
- Activité : position normale de l'agent qui exerce effectivement l'emploi auquel il est affecté ;
- Emploi : regroupement de tâches administratives rémunérées et budgétisées ;
- Grade : titre juridique qui détermine le palier d'intégration dans la classification professionnelle du TGF ou, s'agissant des fonctionnaires détachés, dans la fonction publique togolaise ;

- Échelon : subdivision du grade donnant à son bénéficiaire un nouveau titre statutaire et un nouveau traitement ;
- Classe : subdivision du grade regroupant plusieurs échelons, soumise à des conditions spécifiques d'accès ;
- Indice : chiffre indiquant la valeur du grade de l'agent, servant de base au calcul de sa rémunération ;
- Valeur du point d'indice : montant monétaire affecté au point d'indice ;
- Grille salariale indiciaire : tableau représentant l'ensemble des indices affectés aux différents grades et emplois, servant de base au calcul des rémunérations ;
- Formation initiale : première formation obtenue au terme d'un cycle d'étude, par laquelle une personne acquiert les connaissances et compétences nécessaires à l'exercice d'un métier ;
- Formation professionnelle : processus d'apprentissage permettant à l'agent d'acquérir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle ;
- Stage de qualification, d'expérience professionnelle ou de perfectionnement : période au cours de laquelle le TGF s'engage, pour la durée prévue, à donner au stagiaire une formation pratique lui permettant d'acquérir une qualification ou une expérience professionnelle ;
- Stage d'étude : période au cours de laquelle un élève ou un étudiant s'engage, en vue de la validation de son diplôme ou de sa formation, à recevoir au sein du TGF une formation pratique. La durée maximale du stage, qu'il soit de qualification professionnelle ou d'étude, est de douze (12) mois, y compris renouvellement.

CHAPITRE II : DE L'OBJET ET DU CHAMPS D'APPLICATION

Section 1 : OBJET

Article 2 :

Le présent statut a pour objet de régir les rapports de travail entre le TGF et son personnel.

Il s'articule avec le décret constitutif du TGF, l'arrêté portant définition des attributions des structures de gouvernance, le règlement intérieur du Conseil d'administration et la Charte éthique et déontologique du TGF, laquelle est opposable à l'ensemble du personnel.

Section 2 : CHAMP D'APPLICATION

Article 3 :

Le personnel du TGF soumis aux dispositions des présents statuts est composé :

- des agents contractuels recrutés par le TGF ;
- des fonctionnaires détachés auprès du TGF ;
- des fonctionnaires mis à la disposition du TGF.

Les fonctionnaires détachés ou mis à la disposition du TGF restent soumis, pour ce qui concerne leur statut d'origine, aux dispositions de la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise, sans préjudice de l'application des présents statuts pour ce qui concerne leurs conditions de travail au sein du TGF.

TITRE II — DU RECRUTEMENT ET DU DEROULEMENT DE CARRIERE

CHAPITRE III : DES CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT

Section 1 : CONDITIONS PREALABLES

Article 4 :

L'emploi est pourvu au TGF sous réserve de l'existence d'un besoin effectif exprimé et d'une inscription budgétaire disponible.

Le recrutement se déroule dans le respect du principe de non-discrimination. Aucune distinction ne peut être fondée sur le sexe, la situation de famille, l'origine ethnique ou régionale, la race, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou tout autre motif discriminatoire au sens de la législation en vigueur.

Article 5 :

Le personnel et le public sont informés, par voie d'affichage, sur le site internet du TGF ou par tout autre moyen approprié, des emplois vacants ou à créer.

Article 6 :

Les emplois des différentes catégories définies par les présents statuts sont pourvus par voie de concours écrit, par voie de sélection sur dossier à la suite d'un appel à candidatures, ou par recours à des agences de placement publiques ou privées agréées, dans le respect des principes énoncés à l'article 4.

Section 2 : CONSTITUTION DU DOSSIER

Article 7 :

Tout candidat à un emploi doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être de nationalité togolaise ou ressortissant d'un pays lié au Togo par un accord de réciprocité en matière de main-d'œuvre et d'emploi ;
- posséder les qualifications professionnelles requises pour l'emploi sollicité ;
- n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante ;
- être âgé de dix-huit (18) ans au moins et de quarante-cinq (45) ans au plus à la date du dépôt de candidature ; cette limite d'âge n'est pas opposable aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle significative correspondant au profil recherché, ni aux fonctionnaires en position de détachement ou de mise à disposition ;
- remplir les conditions d'aptitude physique et mentale requises pour la fonction.

Article 8 :

Au stade du dépôt de candidature, le dossier comprend :

- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae détaillé ;
- les copies des attestations, diplômes ou certificats justifiant les qualifications requises ;

- une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.

Les candidats retenus à l'issue de la présélection produisent, avant l'entretien ou l'épreuve écrite, les pièces complémentaires suivantes :

- une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu ;
- un certificat de nationalité en cours de validité ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- un certificat médical d'aptitude physique générale et mentale délivré par le service de médecine du travail ;
- les originaux des attestations, diplômes ou certificats produits au dépôt de candidature aux fins de vérification ;
- deux photographies d'identité récentes.

Toute pièce complémentaire jugée utile peut être demandée. Tout dossier incomplet à l'expiration du délai imparti est rejeté.

Section 3 : SELECTION DU CANDIDAT

Article 9 :

Les candidats dont le dossier est présélectionné sont informés par courrier, par voie électronique ou par tout autre moyen d'information et sont, le cas échéant, soumis à un entretien et à une épreuve écrite devant un jury de sélection.

Le jury de sélection est composé de manière à garantir l'objectivité de l'évaluation et l'absence de conflit d'intérêts, dans le respect de la Charte éthique et déontologique du TGF.

Section 4 : PERIODE D'ESSAI

Article 10 :

Tout agent recruté par le TGF est soumis à une période d'essai dont la durée est fixée comme suit :

- un (1) mois pour les agents d'exécution (catégories B, C et D) ;
- trois (3) mois pour les cadres moyens (catégories A2 et A3) ;
- six (6) mois pour les cadres supérieurs (catégorie A1).

Ces durées sont renouvelables une seule fois, dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions du Code du travail. L'engagement à l'essai fait l'objet d'un écrit.

Article 11 :

Pendant la période d'essai, l'agent perçoit au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi à pourvoir.

Article 12 :

Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat sans préavis ni indemnités, à l'exception de celle relative aux congés payés, sous réserve de l'observation d'un délai de prévenance de quarante-huit (48) heures.

Article 13 :

Avant l'expiration de la période d'essai, le directeur des affaires administratives et des ressources humaines adresse un rapport motivé au directeur général, précisant si les aptitudes de l'agent justifient son engagement définitif, un renouvellement de la période d'essai ou la rupture du contrat.

Article 14 :

Lorsque la période d'essai est concluante, l'engagement est constaté par un contrat de travail signé du directeur général et de l'agent. Le contrat précise notamment l'emploi occupé, la classification, la rémunération et les avantages liés à l'emploi. Un exemplaire du contrat est remis à l'agent.

Article 15 :

Après la conclusion du contrat, l'agent est soumis de plein droit aux dispositions des présents statuts et consacre l'intégralité de son activité professionnelle au TGF, sous réserve des dérogations prévues aux articles 58 et suivants.

L'ancienneté prend effet à compter du premier jour de la période d'essai.

Article 16 :

En cas d'ouverture de poste ou de vacance, les candidatures internes au TGF et à son ministère de tutelle sont examinées en priorité, avant toute candidature externe, à qualifications équivalentes.

CHAPITRE IV : DES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Section 1 : CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Article 17 :

La classification professionnelle de l'agent est fonction de sa qualification professionnelle, appréciée à la sélection puis actualisée le cas échéant en cours de carrière.

Le tableau de classification professionnelle des différentes catégories est annexé aux présents statuts.

Article 18 :

Le personnel du TGF est classé en trois groupes de catégories professionnelles :

- les agents d'exécution, regroupant les catégories B, C et D ;
- les cadres moyens, regroupant les catégories A2 et A3 ;
- les cadres supérieurs, correspondant à la catégorie A1.

Article 19 :

La catégorie des agents d'exécution regroupe les agents effectuant des tâches d'exécution n'exigeant pas de connaissances professionnelles approfondies et nécessitant une initiation de courte durée. Elle comprend les catégories B, C et D.

Article 20 :

La catégorie des cadres moyens est chargée d'assurer l'encadrement et le contrôle des agents d'exécution et d'accomplir des tâches opérationnelles requérant une certaine spécialisation. Elle comprend les catégories A2 et A3.

Article 21 :

La catégorie des cadres supérieurs est chargée, sous l'autorité du directeur général, des fonctions de direction, de conception, d'étude, de mobilisation de ressources, de contrôle interne et de toute autre fonction, mission ou tâche demandée par l'autorité supérieure. Elle correspond à la catégorie A1.

CHAPITRE V : DE L'AVANCEMENT, DE L'EVALUATION, DE LA PROMOTION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Section 1 : AVANCEMENT

Article 22 :

L'avancement régi par le présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe, qui ont lieu de façon continue à des dates fixes d'échelon à échelon et de classe à classe.

Article 23 :

L'avancement d'échelon est le passage d'un échelon à un autre immédiatement supérieur. Il est en principe automatique mais est constaté par décision signée du directeur général, après une ancienneté de vingt-quatre (24) mois dans l'échelon immédiatement inférieur.

Article 24 :

L'avancement de classe est le passage d'une classe à une autre immédiatement supérieure. Il s'effectue au mérite, après étude du dossier de l'agent par une commission ad hoc désignée par le directeur général. Il est subordonné à l'obtention d'une note moyenne au moins égale aux trois cinquièmes (3/5) de la note maximale sur les deux (2) dernières années.

Toute note inférieure à ce seuil entraîne un retard d'un (1) an à l'avancement. Ce retard fait l'objet d'une décision motivée du directeur général.

Article 25 :

La décision d'avancement est notifiée individuellement à chaque agent par le directeur général. L'avancement prend effet à compter du premier jour qui suit l'expiration du délai d'ancienneté y relatif.

Section 2 : EVALUATION

Article 26 :

Tout agent du TGF en activité fait l'objet d'une évaluation annuelle ayant pour objet d'apprécier son rendement et ses qualités professionnelles susceptibles de justifier son avancement ou sa promotion.

Article 27 :

Il est attribué chaque année à tout agent une note numérique suivie d'une appréciation générale, exprimant ses résultats et son comportement professionnel.

La note est communiquée à l'agent par son supérieur hiérarchique direct avant toute décision affectant sa situation administrative.

Article 28 :

Le pouvoir de notation appartient au supérieur hiérarchique direct et, en dernier ressort, au directeur général.

Article 29 :

L'agent qui conteste sa note dispose d'un délai d'un (1) mois pour introduire une réclamation motivée, par voie hiérarchique, auprès du directeur des affaires administratives et des ressources humaines.

Article 30 :

Tout agent ayant fait l'objet d'une mutation ou d'un changement d'affectation en cours d'année est noté par son supérieur hiérarchique en poste au moment de l'évaluation, après consultation de l'ancien supérieur hiérarchique.

Article 31 :

Suivant les catégories de personnel, les critères de notation sont les suivants :

▪ Concernant les cadres supérieurs et cadres moyens :

- conscience professionnelle ;
- connaissance professionnelle ;
- qualité du travail ;
- disponibilité ;
- capacité d'initiative et créativité ;
- esprit de collaboration ;
- sens de l'intérêt général ;
- application correcte des décisions et notes de service ;
- qualité des relations avec les partenaires et les usagers ;
- aptitude à rendre compte et à transmettre l'information.

Agents d'exécution :

- assiduité et conscience professionnelle ;
- connaissance professionnelle ;
- qualité du travail ;
- conduite et discipline ;
- rapidité et efficacité dans l'exécution ;
- sens du service public ;
- qualité des relations avec les partenaires et les usagers.

Chaque critère est noté sur cinq (5) points selon l'échelle suivante :

- médiocre = 1 ;
- insuffisant = 2 ;
- moyen = 3 ;
- bon = 4 ;
- excellent = 5.

Section 3 : PROMOTION PAR LA FORMATION

Article 32 :

Le personnel du TGF justifiant de quatre (4) années d'ancienneté dans sa catégorie peut bénéficier d'une formation professionnelle ouvrant droit à une promotion, sur décision du directeur général et dans les limites des dotations budgétaires disponibles.

Le directeur général peut, dans des cas dûment motivés, déroger à la condition d'ancienneté.

Article 33 :

Tout diplôme acquis antérieurement au recrutement et non requis lors de celui-ci ne donne pas lieu à un reclassement.

Article 34 :

Un diplôme obtenu en cours de carrière ne donne pas automatiquement droit à un reclassement, sauf dans les conditions suivantes :

- diplôme obtenu à l'issue d'un stage de formation organisé ou financé par le TGF;
- diplôme obtenu par l'agent sur ses efforts personnels, sur avis favorable du directeur général, et ayant un lien effectif avec l'emploi occupé au TGF.

Section 4 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 35 :

Les formations professionnelles auxquelles peut recourir le TGF comprennent la formation initiale, les stages de perfectionnement et les stages de recyclage.

Article 36 :

Lorsque les nécessités du service l'exigent, le TGF peut envoyer ses agents en stage de formation ou de perfectionnement professionnel.

Lorsque le stage se déroule hors du Togo et que les frais ne sont pas pris en charge par l'institution organisatrice, ces frais sont supportés par le TGF.

Article 37 :

Le TGF peut organiser périodiquement des stages de formation, de perfectionnement ou de recyclage à l'intention des agents en service.

Article 38 :

Au titre des formations pris en charge par le TGF et en cas de bourse de stage, l'agent bénéficiaire perçoit son salaire de base et ses allocations familiales.

Article 39 :

Tout agent ayant bénéficié, aux frais du TGF, d'une formation ou d'une action de renforcement de capacités et de perfectionnement d'une durée cumulée d'au moins six (6) mois est tenu de faire bénéficier prioritairement le TGF des acquis de cette formation.

La méconnaissance de cette obligation expose l'agent à des poursuites en remboursement des frais engagés pour sa formation.

Article 40 :

Si le stage a été organisé en vue de pourvoir un poste de catégorie supérieure à celle occupée précédemment par l'agent, celui-ci est intégré dans cette catégorie ou, à défaut, dans une catégorie similaire dès la fin du stage, à condition que les résultats du stage soient positifs.

Article 41 :

Dans le cadre du plan de carrière et dans les limites des dotations budgétaires disponibles, le TGF organise et assure la formation continue de son personnel.

CHAPITRE VI : DE LA MUTATION ET DE L'INTERIM

Section 1 : MUTATION

Article 42 :

En cas de suppression de poste ou pour nécessité de service, le directeur général du TGF peut redéployer l'agent sur un poste de même rang.

Article 43 :

Lorsqu'il est demandé à l'agent d'accepter définitivement un emploi de rang inférieur à celui qu'il occupe, pour nécessité de service, l'agent peut s'y opposer.

En cas d'opposition et de résiliation subséquente du contrat, celle-ci peut être considérée comme intervenue du fait de l'employeur, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente.

Si l'agent accepte, il conserve sa catégorie mais perd les avantages liés à l'ancien poste.

Lorsqu'une affectation à un poste inférieur, résultant de la situation économique du TGF, est acceptée dans les conditions ci-dessus, l'agent bénéficie d'une priorité pour retrouver son poste antérieur si celui-ci est rétabli.

Lorsque la mutation à un emploi inférieur résulte d'une incapacité ou d'une inaptitude, l'agent conserve son salaire catégoriel et bénéficie des avantages correspondant à son nouvel emploi.

Article 44 :

La mutation d'un agent à un emploi supérieur lui confère automatiquement le droit aux avantages attachés à cet emploi.

Section 2 : INTERIM

Article 45 :

Le fait pour un agent d'assurer par intérim un emploi de classement supérieur ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés à cet emploi.

La durée de l'intérim ne peut excéder deux (2) mois, sauf dans les cas suivants :

- maladie ou accident survenu au titulaire de l'emploi ;
- remplacement du titulaire pour la durée d'un congé ;
- détention préventive, dans la limite de six (6) mois ;
- formation ou stage du titulaire.

Dans tous les cas, la durée de l'intérim ne peut excéder douze (12) mois consécutifs. Au terme de cette période, le directeur général règle définitivement la situation, soit en nommant l'agent au nouvel emploi, soit en le rendant à ses anciennes fonctions.

Lorsque l'intérim se prolonge au-delà de deux (2) mois, l'agent intérimaire a droit à une indemnité égale à l'écart entre son propre salaire de base et le salaire minimum de la catégorie provisoirement occupée.

CHAPITRE VII : DES DROITS ET DEVOIRS DU PERSONNEL, DES INTERDICTIONS ET DES SANCTIONS

Section 1 : DROITS

Article 46 :

En contrepartie du travail fourni, tout agent dispose vis-à-vis du TGF d'un droit à la rémunération, dans les conditions prévues aux articles 95 et suivants des présents statuts.

Article 47 :

Tout agent jouit des libertés publiques reconnues à tout citoyen. Il peut notamment adhérer à une association ou à un syndicat professionnel légalement constitué en vue d'assurer la représentation et la défense de ses intérêts moraux et matériels.

Article 48 :

L'agent est libre de ses opinions philosophiques, religieuses et politiques.

Aucune mention relative à ses opinions ou à sa qualité d'adhérent à une organisation syndicale ne peut figurer dans son dossier individuel.

Article 49 :

Le droit syndical est reconnu et s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Togo.

Article 50 :

Le droit de grève est reconnu et s'exerce dans les limites de la réglementation en vigueur. La grève ne peut porter que sur des revendications d'ordre strictement professionnel et doit émaner d'une organisation syndicale ou professionnelle représentative.

Pendant la période de grève, les agents assurent un service minimum conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Tout agent réquisitionné pour assurer un service minimum et qui ne se présente pas à son poste commet une faute susceptible de sanction disciplinaire.

Pour être licite, la grève est précédée d'un préavis notifié au directeur général du TGF et à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, dans le respect des délais et modalités prévus par le Code du travail. La notification indique les revendications formulées et précise si le différend a fait l'objet d'une procédure préalable de négociation.

Section 2 : DEVOIRS

Article 51 :

Tout agent du TGF se conforme aux dispositions régissant le fonctionnement du TGF, aux présents statuts, à la Charte éthique et déontologique du TGF et aux ordres donnés par la hiérarchie dans le cadre du service.

Il est tenu d'être présent à son poste de travail et d'exécuter personnellement les tâches qui lui sont confiées dans le cadre des activités normales du service.

L'agent responsable d'un service répond, devant sa hiérarchie, de l'exécution des responsabilités qui lui sont confiées et des ordres donnés. Le supérieur assume la responsabilité des ordres qu'il donne.

Article 52 :

Tout agent du TGF est susceptible d'être affecté sur toute l'étendue du territoire national selon les nécessités du service.

L'affectation initiale ne saurait être considérée comme définitive. Le lieu d'affectation peut évoluer en fonction des besoins du service.

Le refus, sans motif légitime, de rejoindre un poste d'affectation constitue une faute susceptible de sanction disciplinaire, sauf cas de force majeure apprécié par le directeur général.

Tout agent affecté est tenu de procéder à la passation de service et de restituer les documents et matériels mis à sa disposition.

Section 3 : INTERDICTIONS

Article 53 :

Conformément aux articles 19 et 27 de la Charte éthique et déontologique du TGF, il est interdit à tout agent de recevoir, de se faire remettre ou promettre, pour les opérations qu'il exécute en raison de ses fonctions, une quelconque rémunération ou tout autre avantage indu d'un tiers, sous peine de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.

Article 54 :

Le personnel du TGF est tenu au secret professionnel. Il s'engage à ne rien révéler des faits, documents ou informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues par la Charte éthique et déontologique du TGF.

Article 55 :

Tout détournement ou toute soustraction de document de service est formellement interdit et expose son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.

La communication ou la reproduction de documents de service à des tiers requiert l'autorisation préalable du directeur général, sauf lorsqu'elle est nécessaire à l'exécution du service.

Article 56 :

La consommation d'alcool et de tout autre stupéfiant est interdite à tout agent pendant les heures de service et dans les locaux du TGF, sauf dans le cadre de manifestations autorisées par la direction générale s'agissant de la consommation d'alcool.

Article 57 :

Il est interdit à tout agent de se trouver en état d'ivresse pendant les heures de service et sur les lieux de travail.

Article 58 :

Sauf autorisation écrite du directeur général, il est interdit à tout agent en service :

- d'exercer, pendant les heures de service, une activité lucrative à titre individuel ou pour le compte de tiers ;
- d'utiliser à des fins personnelles les fournitures, matériels et équipements de travail mis à sa disposition dans l'exercice de ses fonctions ;
- d'employer des agents du TGF, à titre gracieux ou onéreux, pour effectuer des travaux à son bénéfice personnel pendant les heures de travail.

Section 4 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 59 :

Toute faute commise par un agent dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites judiciaires.

Les décisions portant sanction sont classées dans le dossier individuel de l'agent.

Article 60 :

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel du TGF, énumérées par ordre de gravité croissante, sont :

- l'avertissement avec inscription au dossier ;
- le blâme ;
- la mise à pied de un (1) à huit (8) jours avec privation de salaire ;
- la mise à pied aggravée de neuf (9) à quinze (15) jours avec privation de salaire ;
- le licenciement avec préavis ;
- le licenciement sans préavis en cas de faute lourde ou grave.

Sont notamment considérés, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente, comme fautes lourdes ou graves :

- le refus d'exécuter un travail entrant dans le cadre des attributions normales de l'emploi ;
- la violation caractérisée d'une prescription régulièrement portée à la connaissance du personnel ;
- la malversation ;
- les voies de fait commises dans les locaux du TGF ;
- la violation du secret professionnel ;
- l'état d'ivresse ou l'usage de stupéfiants sur les lieux de travail ;
- le harcèlement moral ou sexuel.

Article 61 :

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par écrit par le directeur général, sur proposition du supérieur hiérarchique de l'agent, après que celui-ci, éventuellement

assisté d'un délégué du personnel ou de tout conseil de son choix, a été mis en mesure de fournir des explications écrites ou orales.

Toute décision de licenciement obéit à la procédure disciplinaire prévue par le Code du travail.

Le directeur général peut, en cas de besoin, instituer un conseil de discipline consulté préalablement à toute décision de licenciement.

Article 62 :

Le licenciement peut être prononcé à l'encontre de tout agent condamné, par décision judiciaire devenue définitive, à une peine afflictive ou infamante.

L'agent est réintégré, sur sa demande, dans ses fonctions lorsque la décision judiciaire a été réformée à la suite de l'exercice de voies de recours.

Article 63 :

Le TGF assure la protection de ses agents et se subroge dans leurs droits et obligations nés des faits dommageables subis par eux ou par des tiers à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions du droit commun.

CHAPITRE VIII : DE LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTION

Section 1 : LES CAUSES DE CESSATION DEFINITIVE DE FONCTION

Article 64 :

La cessation définitive de fonction entraînant la perte de la qualité d'agent du TGF résulte de :

- la démission ;
- l'abandon de poste ;
- licenciement individuel ou collectif ;
- l'admission à la retraite ;
- décès.

Section 2 : PREAVIS ET INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Article 65 :

En cas de licenciement ou de démission, sauf en cas de faute lourde ou grave, la durée du préavis est fixée comme suit :

- un (1) mois pour les agents d'exécution ;
- deux (2) mois pour les cadres moyens ;
- trois (3) mois pour les cadres supérieurs.

Article 66 :

Le délai de préavis court à compter du jour de la notification effective, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe contre décharge.

Article 67 :

L'agent en cours de licenciement qui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après avoir informé par écrit le directeur général, quitter le TGF avant

l'expiration du préavis, sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation du préavis. Il conserve son droit à l'indemnité de licenciement.

Article 68 :

L'indemnité de licenciement est due, à l'exception du licenciement pour faute lourde ou grave, à tout agent licencié ayant accompli au TGF une durée de service d'au moins un (1) an.

Elle est calculée, conformément aux modalités prévues par le Code du travail, de la manière suivante :

- 35 % du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les cinq (5) premières années ;
- 40 % du salaire global mensuel moyen par année, de la sixième (6^e) à la dixième (10^e) année incluse ;
- 45 % du salaire global mensuel moyen par année au-delà de la dixième (10^e) année.

Le décompte est effectué en tenant compte des fractions d'années.

Le salaire global s'entend de l'ensemble des prestations constituant la contrepartie du travail, à l'exclusion des remboursements de frais.

Article 69 :

Si l'agent, au moment de la rupture de son contrat, est responsable d'un service ou d'une caisse, il ne peut quitter son emploi avant d'avoir procédé à la passation de service en bonne et due forme.

Article 70 :

Pendant la période de préavis, en cas de licenciement, l'agent est autorisé à s'absenter deux (2) heures par jour, cumulables sur la semaine sous forme de deux journées, pour la recherche d'un nouvel emploi. Ces jours sont fixés d'un commun accord entre la direction générale et l'agent.

Article 71 :

L'inobservation du délai de préavis oblige la partie responsable à verser à l'autre une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié l'agent pendant la durée du préavis non respecté.

Article 72 :

En cas de rupture du contrat pendant une période de congé, les indemnités compensatrices de préavis sont doublées.

Article 73 :

En cas de licenciement collectif, le TGF se conforme à la procédure prévue par le Code du travail.

Section 3 : RETRAITE

Article 74 :

La date de départ à la retraite du personnel du TGF est celle fixée par le régime de retraite applicable, selon que l'agent relève de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou de la Caisse de Retraite du Togo.

Article 75 :

Tout agent du TGF admis à la retraite perçoit une allocation de départ à la retraite dont le montant est de trois (3) mois de salaire brut.

Section 4 : DECES DU TRAVAILLEUR

Article 76 :

En cas de décès de l'agent, le salaire du mois en cours, l'indemnité compensatrice de congé et les indemnités de toute nature acquises à la date du décès reviennent de plein droit à ses héritiers.

Article 77 :

En cas de décès d'un agent, le TGF verse aux héritiers en ligne directe une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de licenciement qui serait revenue à l'agent en cas de rupture du contrat.

Article 78 :

Les héritiers bénéficient d'un secours du TGF, notamment pour le transport et les frais liés aux obsèques du défunt.

Lorsque l'agent avait été affecté hors de sa résidence habituelle pour le compte du TGF, celui-ci assure à ses frais le transport du corps du défunt jusqu'au lieu de sa résidence habituelle.

Article 79 :

Le TGF informe les héritiers des droits dont ils bénéficient à la suite du décès de l'agent. Ces droits sont réservés en priorité aux héritiers en ligne directe.

Une délégation du TGF assiste aux obsèques. Le personnel participe au soutien de la famille à travers les œuvres sociales du TGF, selon des modalités arrêtées en accord avec les délégués du personnel.

TITRE III — DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE IX : DES HORAIRES DE TRAVAIL

Section 1 : DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL

Article 80 :

La durée effective du travail est le temps pendant lequel l'agent est à la disposition et sous l'autorité du TGF pour exercer les fonctions de son emploi.

Article 81 :

L'horaire de travail est de huit (8) heures par jour, soit quarante (40) heures par semaine, conformément aux dispositions du Code du travail.

Le personnel peut, en cas de besoin, être appelé en dehors des heures et jours de service, dans le respect des dispositions relatives aux heures supplémentaires prévues par le Code du travail.

Le télétravail peut être organisé, à titre régulier ou occasionnel, par décision du directeur général, dans des conditions garantissant la continuité du service, la protection des données du TGF et la santé de l'agent.

Section 2 : REPOS HEBDOMADAIRE

Article 82 :

Tout agent bénéficie, chaque semaine, d'un repos de quarante-huit (48) heures consécutives. Ce repos a lieu, en principe, les samedis et dimanches.

Section 3 : CONGES

Article 83 :

Le personnel en activité au TGF a droit à un congé annuel de trente (30) jours consécutifs après onze (11) mois de services accomplis.

Sont considérées comme temps de services accomplis :

- les congés de maladie dans la limite prévue à l'article 90 ;
- les congés de maternité et de paternité ;
- le congé accordé pour accomplir une période d'instruction militaire ;
- les congés pour examen ;
- les périodes de stage de formation professionnelle ;
- les autorisations et permissions exceptionnelles d'absence non déductibles des congés.

L'agent peut jouir de son congé sur le territoire national ou à l'étranger. La décision de jouissance de congé est prise par le directeur général.

Les parties peuvent convenir d'une jouissance au prorata après six (6) mois consécutifs de travail. La jouissance effective du congé peut être reportée d'accord parties, sans que la durée de service effectif ouvrant droit au congé puisse excéder deux (2) ans.

Article 84 :

Afin d'assurer la continuité du service, un calendrier prévisionnel de jouissance des congés est établi chaque année.

Article 85 :

Le congé annuel donne droit à une allocation de congé correspondant à la rémunération habituelle de l'agent.

Article 86 :

Le rappel d'un agent en congé peut intervenir sur décision du directeur général en cas de nécessité de service. L'agent bénéficie d'une prolongation égale au nombre de jours perdus du fait du rappel.

Article 87 :

Outre les congés annuels, les agents du TGF ont droit, le cas échéant, aux congés suivants :

- congé de maladie ;
- congé de maternité ;

- congé de paternité ;
- congé de convalescence sur prescription médicale, pour une durée maximale de trois (3) mois ;
- congé accordé pour accomplir une période d'instruction militaire.

Article 88 :

Aux fins d'examens ou de concours de promotion interne, une permission exceptionnelle non déductible du congé annuel peut être accordée à l'agent candidat. Elle n'est accordée qu'une seule fois par an.

Article 89 :

En cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé entraînant une incapacité pour l'agent d'exercer ses fonctions, il est placé de droit en congé de maladie.

La durée du congé de maladie est fixée conformément aux dispositions du Code du travail. Elle prend effet à compter de la date de l'hospitalisation lorsque l'agent doit être maintenu dans un centre hospitalier, ou de la date du certificat médical lorsque l'agent suit son traitement à domicile.

Article 90 :

À l'issue du congé de maladie et, le cas échéant, d'un congé de convalescence, la situation de l'agent est examinée comme suit :

- s'il est physiquement apte à reprendre son emploi d'origine, il y est réintégré ;
- s'il est diminué physiquement, il est reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques et bénéficie du salaire et des avantages correspondant à sa nouvelle classification ;
- s'il est reconnu physiquement inapte à tout emploi par un médecin inspecteur du travail, il est licencié pour inaptitude et bénéficie des indemnités liées au licenciement.

Article 91 :

L'agent en congé de maladie conserve la totalité de sa rémunération pendant toute la durée du congé de maladie et, éventuellement, de convalescence, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 92 :

Toute femme salariée du TGF, enceinte, bénéficie d'un congé de maternité, conformément aux dispositions légales en vigueur au Togo. La durée totale du congé de maternité est de quatorze (14) semaines. La répartition entre les périodes prénatale et postnatale est celle prévue par le Code du travail togolais.

Cette durée peut être prolongée de trois (3) semaines en cas de maladie dûment constatée résultant de la grossesse, de l'accouchement ou de circonstances liées à la santé de l'enfant.

Le père d'un enfant nouveau-né bénéficie d'un congé de paternité dans les conditions et pour la durée prévues par le Code du travail.

Article 93 :

Les accidents de travail et les maladies professionnelles affectant le personnel contractuel du TGF relèvent des dispositions du Code de sécurité sociale.

Section 4 : ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Article 94 :

Des permissions d'absence non déductibles du congé annuel et n'entraînant aucune réduction de salaire peuvent être accordées aux agents, sur leur demande, dans les cas suivants :

- mariage de l'agent : cinq (5) jours ;
- mariage d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur : trois (3) jours ;
- baptême de l'agent, de son conjoint ou de ses enfants : un (1) jour ;
- décès ou maladie grave d'un conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe : huit (8) jours ;
- décès d'un frère ou d'une sœur : trois (3) jours ;
- décès d'un beau-parent : deux (2) jours ;
- déménagement : un (1) jour, par période de trois (3) ans ;
- naissance au foyer : trois (3) jours, à prendre dans les quinze (15) jours suivant la date de la naissance, hors congé de paternité prévu à l'article 92.

Ces permissions sont accordées par le directeur général sur demande écrite accompagnée des pièces justificatives.

En cas de défaut de justification, ces jours sont déduits du congé annuel, sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles.

Les permissions d'absence dans des cas non prévus par le présent article relèvent de l'appréciation du directeur général et sont déductibles du congé annuel.

CHAPITRE X : DE LA REMUNERATION DU TRAVAIL ET DES AVANTAGES SOCIAUX

Article 95 :

Tout agent en activité a droit à une rémunération comportant un salaire de base et, le cas échéant, des indemnités et primes.

Section 1 : LA GRILLE SALARIALE

Article 96 :

Le salaire de base des agents contractuels du TGF est déterminé sur la base de la grille salariale du TGF, annexée aux présents statuts, en fonction de la classification professionnelle.

Les fonctionnaires détachés ou mis à disposition perçoivent leur traitement selon les règles applicables à leur corps d'origine, sans préjudice des primes et indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions au TGF.

Section 2 : PRIMES, INDEMNITES ET AVANTAGES

Article 97 :

Le personnel en activité au TGF peut bénéficier des indemnités suivantes :

- indemnité de logement ;
- indemnité de transport ;

- indemnité de fonction ;
- indemnité de caisse ;
- indemnité de communication.

Article 98 :

Le personnel en activité au TGF peut bénéficier des primes suivantes :

- prime de rendement ;
- treizième (13^e) mois ;
- prime d'élaboration de budget ;
- primes relatives au compte de gestion et au compte administratif ;
- prime allouée aux organes de gestion des marchés publics ;
- prime de mobilisation de ressources ;
- prime de risque.

Un arrêté interministériel du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances détermine la nature exacte des primes et indemnités, leurs montants et leurs modalités d'attribution.

Section 3 : AVANTAGES SOCIAUX

Article 99 :

Selon les postes, le TGF peut mettre à la disposition de son personnel un véhicule de fonction ou de service. Les conditions de mise à disposition sont fixées par décision du directeur général.

Article 100 :

Des avances sur salaire peuvent être consenties aux agents du TGF, dans des conditions définies par décision du directeur général, notamment pour :

- frais de scolarisation des enfants à charge ;
- affectation d'une localité à une autre ;
- frais de première installation ;
- décès d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.

Le montant total des avances consenties à un même agent ne peut excéder trois (3) mois de salaire brut. Les modalités de remboursement sont précisées dans la décision d'octroi ; les prélèvements mensuels ne peuvent excéder le tiers du salaire net.

Article 101 :

Une police d'assurance maladie est souscrite pour l'ensemble des agents du TGF. Le nombre de personnes à charge couvertes est précisé par décision du directeur général.

Section 4 : MOTIVATION DU PERSONNEL

Article 102 :

Des distinctions honorifiques peuvent être décernées aux agents du TGF dans les conditions suivantes :

- lettre de félicitations et d'encouragement adressée par le directeur général à l'agent ayant fait preuve d'initiative et d'engagement professionnel remarquables ;

- diplôme d'honneur décerné par décision du président du Conseil d'administration pour faits de service importants ou actes de courage et de dévouement, sur rapport circonstancié du supérieur hiérarchique ;
- attestation d'honorabilité accordée par décision du président du Conseil d'administration à l'agent ayant, dans des circonstances difficiles ou dangereuses, obtenu un résultat de service important ou exposé sa vie dans l'accomplissement de ses obligations ou pour sauver des collègues de service.

Le directeur général peut proposer les agents les plus méritants aux distinctions honorifiques nationales.

CHAPITRE XI : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 103 :

Outre les cas prévus par le Code du travail, le contrat de travail est suspendu :

- pendant la période de mise à pied disciplinaire de l'agent ;
- pendant la détention préventive de l'agent, dans la limite de six (6) mois ;
- pendant la grève ou le lock-out déclenchés dans le respect des dispositions légales en vigueur.

À l'exception des périodes de détention préventive, les périodes de suspension du contrat sont considérées comme temps de service effectif pour la détermination de l'ancienneté.

TITRE IV — DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DES RELATIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE XII : DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 104 :

Le personnel du TGF est représenté par les délégués du personnel et par les organisations syndicales légalement constituées.

Section 1 : REPRESENTATION SYNDICALE

Article 105 :

Le droit syndical s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Tout agent peut adhérer au syndicat de son choix.

Section 2 : DELEGUES DU PERSONNEL

Article 106 :

Les délégués du personnel sont des agents élus. Ils ont notamment pour missions :

- de présenter à la direction générale toutes les réclamations individuelles ou collectives non satisfaites concernant les conditions de travail, la protection des travailleurs, l'application des statuts, les classifications et les rémunérations ;

- de saisir l'inspection du travail et des lois sociales de toute plainte ou réclamation relative à l'application des prescriptions légales et réglementaires ;
- de veiller à l'application des dispositions relatives à la protection du salarié, à l'hygiène et à la sécurité au travail ;
- de communiquer à la direction générale toute suggestion utile à l'amélioration de l'organisation et du rendement du TGF ;
- de participer à la gestion des œuvres sociales ;
- d'examiner les requêtes individuelles relatives aux retards d'avancement ;
- de donner leur avis sur les propositions de sanctions disciplinaires.

Article 107 :

Lorsque le TGF comprend au moins onze (11) salariés, les délégués du personnel sont obligatoirement élus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Article 108 :

L'organisation des élections des délégués du personnel incombe à la direction générale, en liaison avec l'inspection du travail du ressort.

CHAPITRE XIII : DE LA PROTECTION DU SALARIE

Section 1 : COMITE DE SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

Article 109 :

Il est institué au TGF un comité de sécurité et de santé au travail, chargé notamment :

- d'étudier, en lien avec les services compétents, les risques liés aux emplois et de proposer les mesures à prendre ;
- de déterminer, en lien avec les services compétents, les contraintes vestimentaires et les équipements de protection requis pour les postes de travail ;
- de faire organiser des séances de démonstration de secourisme au personnel ;
- de proposer des normes de prévention et des consignes de sécurité et santé sur les différents lieux de travail ;
- de sensibiliser le personnel à la bonne application des mesures de sécurité et santé au TGF.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en la matière.

Section 2 : SOINS ET BILANS DE SANTE

Article 110 :

En plus du respect des dispositions légales et réglementaires en matière de santé au travail, le TGF peut, pour le suivi médical de ses agents, créer une infirmerie dans les centres importants et disposer des services d'un médecin permanent.

Article 111 :

Le TGF s'engage à se conformer aux dispositions légales en matière de bilan de santé de son personnel.

Section 3 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DU PERSONNEL

Article 111 bis :

Le TGF ne collecte, auprès de son personnel et des candidats à un emploi, que les données à caractère personnel strictement nécessaires à la gestion des ressources humaines, à l'exécution des présents statuts et au respect de ses obligations légales.

Ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur confidentialité et leur sécurité. L'agent bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations le concernant.

CHAPITRE XIV : DES ŒUVRES SOCIALES

Article 112 :

Le TGF organise une fête de fin d'année en l'honneur des agents admis à la retraite au cours de l'année. À cette occasion, les distinctions honorifiques et récompenses sont remises aux bénéficiaires.

TITRE V —DE LA DUREE ET DES REVISION DES STATUTS

CHAPITRE XV : DE LA REVISION

Article 113 :

Les présents statuts peuvent être révisés, en tout ou partie et en cas de besoin, à l'initiative de la direction générale, du Conseil d'administration ou à la demande des représentants du personnel.

Article 114 :

Lorsque la demande de révision émane des représentants du personnel, elle est adressée au directeur général par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique les dispositions concernées et est accompagnée de propositions écrites de reformulation.

La révision est adoptée par le Conseil d'administration, sur proposition du directeur général, dans les mêmes formes que celles ayant présidé à l'adoption des présents statuts.

TITRE VI — DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 115 :

Des tableaux d'affichage sont mis à la disposition du personnel et placés dans les endroits les plus fréquentés.

Ils ne peuvent servir qu'à des communications d'ordre professionnel ou syndical.

Toute information à afficher est portée préalablement, au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, à la connaissance du directeur général.

Article 116 :

Les cas non prévus par les présents statuts sont réglés conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, notamment au Code du travail et, s'agissant des fonctionnaires détachés ou mis à disposition, au statut général de la fonction publique togolaise.

Article 117 :

Le directeur général du TGF est chargé de l'application des présents statuts et de leur annexe, qui entrent en vigueur à la date de leur adoption par le Conseil d'administration.

Adopté à Aného, le

Pour le Conseil d'administration
Le président

DRAFT CONFIDENTIEL